

DISABILITAS : SIAPA MEREKA & APA HAK-HAKNYA?



Doby Indrawan

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami **keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik** dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami **hambatan dan kesulitan** untuk **berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara** lainnya berdasarkan kesamaan hak.

PENYANDANG DISABILITAS (UU 8/2016)



ASAS PELAKSANAAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

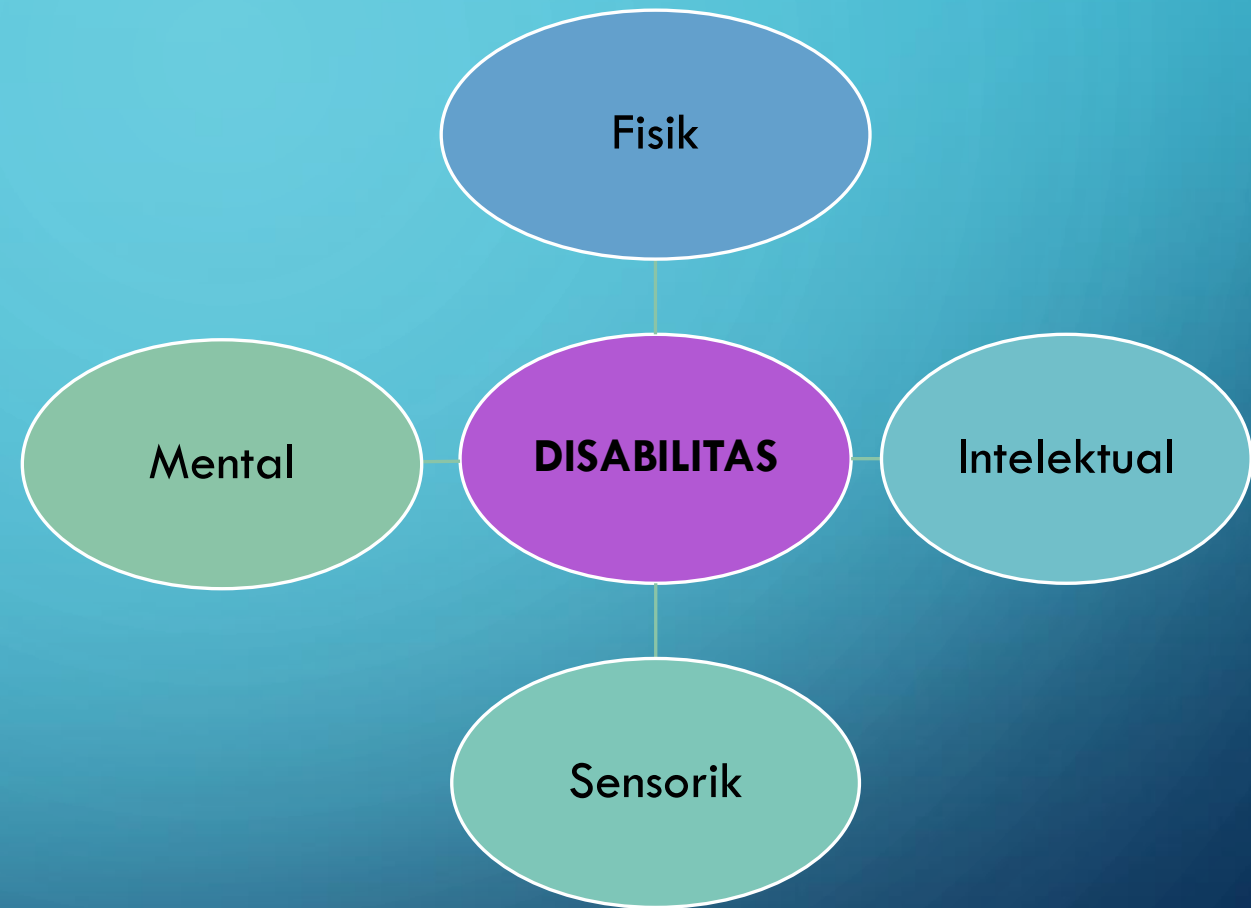
- ✓ Penghormatan terhadap martabat;
- ✓ Otonomi individu;
- ✓ Tanpa Diskriminasi;
- ✓ Partisipasi penuh;
- ✓ Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- ✓ Kesamaan Kesempatan;
- ✓ Kesetaraan;
- ✓ Aksesibilitas;
- ✓ Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- ✓ Inklusif;
- ✓ Perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.



TUJUAN PELAKSANAAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

- a. Mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. Menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. Mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. Melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
- e. Memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS



RAGAM DISABILITAS

Disabilitas Netra

Individu yang mengalami Keterbatasan, gangguan, atau tidak adanya kapasitas untuk melihat (Kirk & Gallagher, 2009).

Individu yang mengalami kerusakan medan penglihatan sentral atau tepi dengan medan area penglihatan 20 derajat atau kurang dari normal 180 derajat (Heward, 2000, dalam Mangunsong, 2014).

Termasuk didalamnya mereka yang buta total dan low vision.

Disabilitas Rungu

Individu yang mengalami keterbatasan, gangguan, atau tidak adanya kemampuan untuk mendengar, biasanya disertai juga dengan ketidakmampuan bicara.

Termasuk didalamnya tuli dan hard of hearing.

Disabilitas Daksa

Individu yang mengalami keterbatasan, gangguan, atau keterlambatan yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan fisik untuk bergerak, mengkoordinasikan tindakan, atau melakukan aktivitas fisik.

Termasuk didalamnya mereka yang terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil/kretin.

Disabilitas Intelektual

Individu yang mengalami keterbatasan atau penurunan kapasitas permanen yang signifikan untuk melakukan tugas kognitif, fungsi atau pemecahan masalah (Kirk et al., 2009).

Termasuk didalamnya adalah individu yang terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome.

Gangguan Emosi dan Perilaku

Ketidakmampuan belajar yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor intelektual, sensorik, atau kesehatan.

Ketidakmampuan untuk membangun atau mempertahankan hubungan interpersonal.

Termasuk didalamnya mereka yang menampilkan perilaku Externalizing behavior (tingkah laku yang melibatkan sikap melawan atau menentang orang. lain) dan Internalizing behavior (perilaku yang melibatkan konflik mental atau emosional, seperti depresi dan kecemasan).

Disabilitas Mental

Individu yang mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian

Gangguan Perhatian dan Hiperaktivitas

Gangguan perkembangan dan neurologis yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir dan mengendalikan emosi, yang mengganggu kehidupan sehari-hari.

Kesulitan Belajar spesifik

Gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang terlibat dalam pemahaman atau dalam menggunakan bahasa, lisan atau tertulis, yang termanifestasi dalam kemampuan sempurna untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematika.

Termasuk kondisi seperti gangguan perseptual, cedera otak, disfungsi minimal brain, disleksia, dan aphasia perkembangan

Gangguan Spektrum Autis (ASD)

Suatu hambatan perkembangan yang secara signifikan mempengaruhi komunikasi verbal dan nonverbal, perilaku, dan interaksi sosial

HAK PENYANDANG DISABILITAS

- Hidup;
- Bebas dari stigma;
- Privasi;
- Keadilan dan perlindungan hukum;
- Pendidikan;
- Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- Kesehatan;
- Politik;
- Keagamaan;
- Keolahragaan;
- Kebudayaan dan pariwisata;
- Kesejahteraan sosial;
- Aksesibilitas;
- Pelayanan Publik;
- Pelindungan dari bencana;
- Rehabilitasi dan rehabilitasi;
- Konsesi;
- Pendataan;
- Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- Perpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

HAK PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS

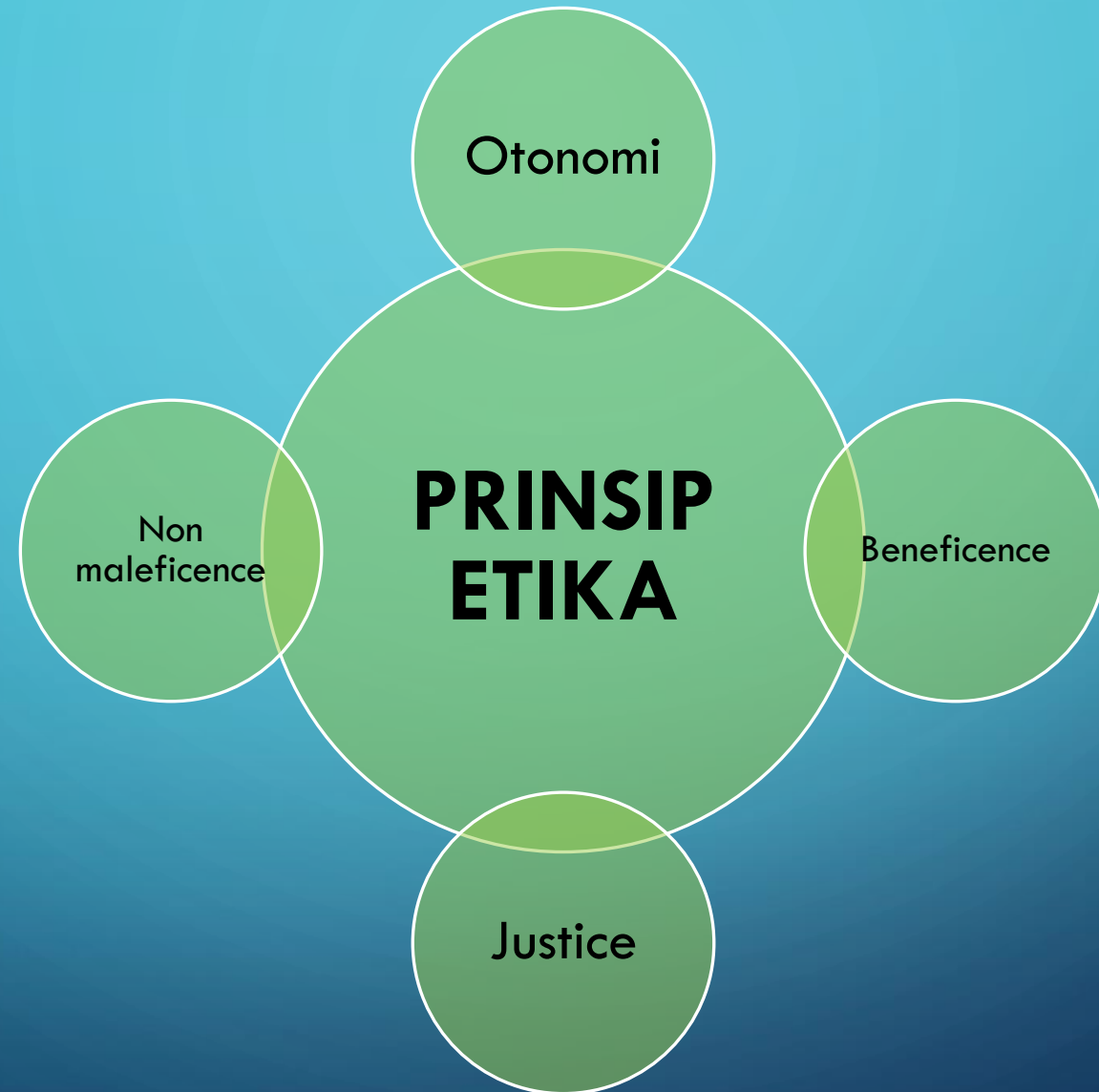
- ✓ Atas kesehatan reproduksi
- ✓ Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi
- ✓ Mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis
- ✓ Mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.



HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS

- ✓ Mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual
- ✓ Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal
- ✓ Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan
- ✓ Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak
- ✓ Pemenuhan kebutuhan khusus
- ✓ Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu
- ✓ Mendapatkan pendampingan sosial.





Medical Model Vs. Social Model

Medical model:

- *disabilitas adalah sesuatu yang tidak normal, punya kekurangan*
- *disabilitas adalah urusan individu dengan disabilitas bersangkutan disabilitas harus diperbaiki / disembuhkan*

Social model:

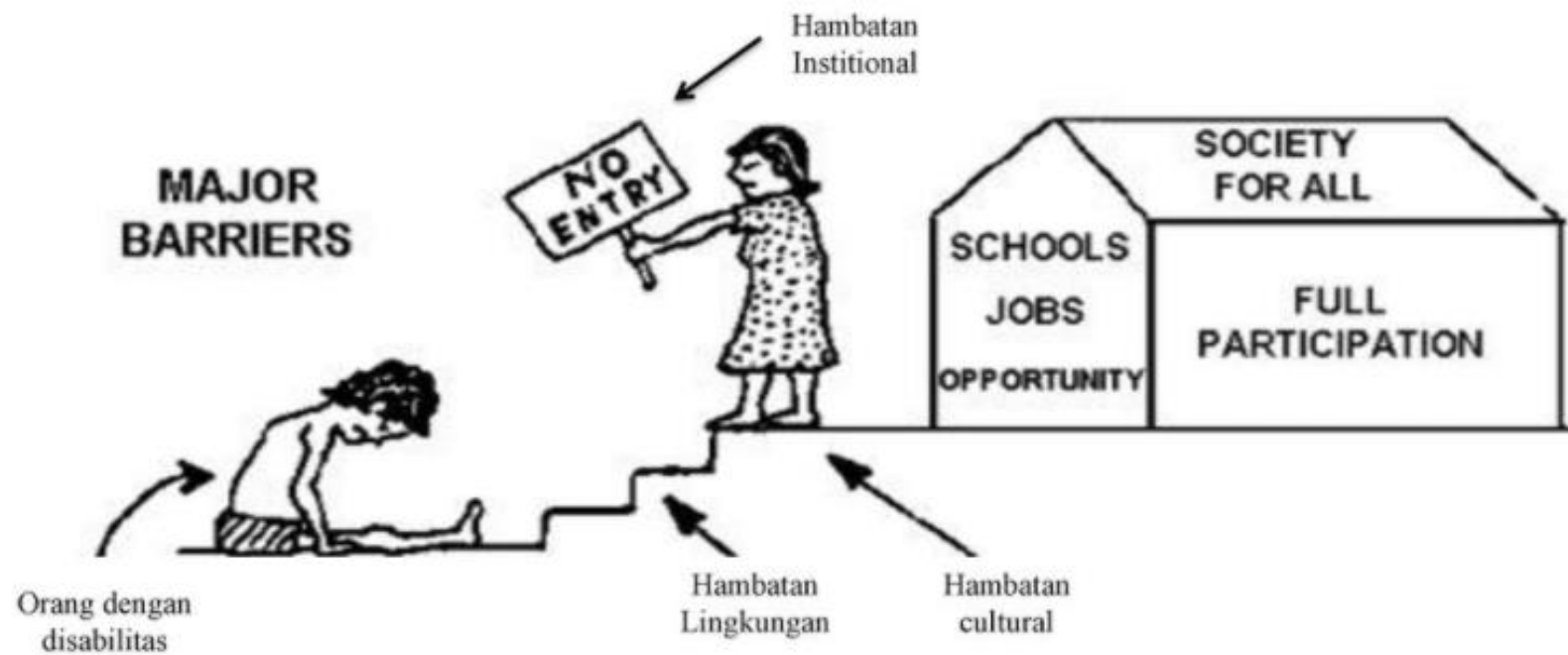
disabilitas adalah sesuatu yang wajar, punya perbedaan
disabilitas adalah urusan interaksi sosial individu dengan dan tanpa disabilitas dalam masyarakatnya
masyarakat bertanggung jawab mengupayakan bantuan / menyediakan kemudahan

UU No. 39 Tahun 2004 tentang HAM

- Pasal 42:

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Hambatan orang dengan Disabilitas



Hambatan Lingkungan



Hambatan Cultural



Prinsip-Prinsip Kunci Pergerakan Disabilitas:

- Menghargai martabat yang melekat padanya, otonomi individu termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan mereka sendiri dan kemandirian pribadi.
- Tidak adanya diskriminasi
- Partisipasi penuh dan efektif serta keterlibatan dalam masyarakat
- Menghormati perbedaan dan penerimaan para penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman umat manusia dan kemanusiaan
- Kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan
- Aksesibilitas
- Kesetaraan antara pria dan wanita
- Menghargai perkembangan kemampuan anak-anak penyandang disabilitas dan menghargai hak-hak anak-anak penyandang disabilitas untuk menjaga identitas mereka

Fitur-Fitur Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas



Universal Design

Pengertian Aksesibilitas

- Derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan.
- Fitur ini pada dasarnya memudahkan seseorang untuk dapat masuk, menggunakan dan keluar dari sebuah fasilitas secara mandiri.

INDONESIA
INFRASTRUCTURE
INITIATIVE



PRINSIP – PRINSIP UNIVERSAL DESIGN

- PRINSIP KESATU** : Equitable Use (Kesetaraan dalam Penggunaan)
- PRINSIP KEDUA** : Flexibility in Use (Fleksibilitas Penggunaan)
- PRINSIP KETIGA** : Simple and Intuitive Use (Penggunaan yang Sederhana dan Intuitif)
- PRINSIP KEEMPAT** : Perceptible Information (Informasi yang Jelas)
- PRINSIP KELIMA** : Tolerance for Error (Memberikan Toleransi terhadap Kesalahan)
- PRINSIP KEENAM** : Low Physical Effort (Memerlukan Upaya Fisik yg Rendah)
- PRINSIP KETUJUH** : Size and Space for Approach and Use (Menyediakan Ukuran dan Ruang untuk Pendekatan dan Penggunaan)

INDONESIA
INFRASTRUCTURE
INITIATIVE

Contoh-contoh Universal Design



Read on [Doctorslide.com/blog](https://doctorslide.com/blog)

Thank
you